

1501148-90.2021.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... na posse de veículo produto de roubo com sinais identificadores adulterados. Esclareceu, em relação às peças localizadas na oficina que, ao conduzir o funcionário do estabelecimento à Delegacia, pediram que ele trancasse a oficina, pois não tinha meios para retirar as peças do local e a perícia fora acionada, sendo informado por volta de 16h45min que a perícia não iria ao local, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501148-90.2021.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501148-90.2021.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MARCIO ALVES LACERDA e outro

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra MÁRCIO ALVES LACERDA, qualificado nos autos (fls. 10/11), dando-o como incurso nas sanções previstas pelo artigo 180, §1º, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pela prática dos fatos descritos na inicial acusatória (fls. 50/51). O acusado foi preso em flagrante em 08 de outubro de 2021 e foi colocado em liberdade após o recolhimento de fiança fixada pela autoridade policial (fls. 01/02 e 19/20).

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fls. 52/53).

Pessoalmente citado (fls. 61/62), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 63/66) através de defensor constituído (fls. 67).

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), foi determinado o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória (fls. 68/70).

Durante a instrução foram ouvidas duas vítimas, duas testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa, bem como foi realizado o interrogatório do réu (fls. 172/174 e 179/180 - mídias digitais)

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou o acolhimento da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria, tecendo, posteriormente, considerações em cada uma das etapas de dosimetria da pena (fls. 202/209).

A Defesa Técnica pugnou pela absolvição do acusado devido à ausência de provas,

indicando ausência de proteção contra invasores na propriedade e dúvida quanto à materialidade em razão da ausência de laudos periciais. Subsidiariamente, reconheceu a desclassificação do delito para a receptação simples (art. 180 do Código Penal) e, ainda, teceu considerações acerca da dosimetria da pena e regime inicial (fls. 213/217).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não existem preliminares pendentes de apreciação. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

O acusado MÁRCIO ALVES LACERDA foi denunciado porque, supostamente, entre os dias 05 e 08 de outubro de 2020, em horário não precisamente apurado, em chácara localizada na Rua Capitão Chicó Ribeiro, n. 720, Saudade, nesta cidade e Comarca de Igarapava, sendo proprietário de duas oficinas mecânicas, adquiriu, recebeu, manteve em depósito e desmontou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o veículo VW Voyage CL 1.8, placas GOT-3434-Conquista/MG, pertencente à Danilo Rodrigo Galis, sabendo tratar-se de furto ocorrido na cidade de Conquista/MG.

Consta ainda que, supostamente, nas mesmas condições de tempo e local, ANTÔNIO REGIS MARTINS, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, proprietário de duas oficinas mecânicas, adquiriu, recebeu, manteve em depósito e desmontou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o veículo GM Corsa Wind, placas CGI-1178-Conquista/MG, pertencente à Luma Beatrice Guardieiro dos Santos, sabendo tratar-se de furto ocorrido na cidade de Conquista/MG.

Segundo a inicial acusatória, Danilo e Beatrice tiveram seus veículos subtraídos na cidade de Conquista/MG em 05 de outubro de 2020, ao passo em que, no dia 08 de outubro de 2020, policiais militares dirigiram-se até a “Chácara do Marcinho” para apurar denúncia de desmanche de veículos, quando localizaram e apreenderam, já totalmente desmanchados, os referidos veículos, constatando que tratavam-se de objeto de furto ao realizar pesquisas pelo número dos chassis.

Ainda de acordo com a peça acusatória, ato contínuo, os policiais militares dirigiram-se a uma das oficinas de propriedade do acusado, na Rua Antônio Boscaglia, n. 116, onde encontraram várias peças do veículo Voyage (capô, tampa de porta-malas, para-choques e câmbio).

Após regular instrução processual, a pretensão acusatória deve ser acolhida.

A materialidade do delito de receptação qualificada ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 953/2021 (fls. 14/16), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelos autos de avaliação indiretos (fls. 34/35), pelo relatório final (fls. 36/39), pelos demais elementos de prova produzidos em solo policial, bem como pelo teor da prova oral produzida nos autos.

Do mesmo modo, a autoria do delito também foi demonstrada.

A vítima Danilo Rodrigo Galis declarou, em juízo, que não tinha garagem e estacionava seu Voyage, comprado há pouco tempo, na rua. Falou que, em determinada ocasião, o carro estava parado na porta de sua casa e foi subtraído durante a madrugada, o que percebeu ao acordar. Disse que as câmeras de segurança dos vizinhos registraram o movimento e o autor do furto foi identificado. Confirmou que o furto ocorreu entre os dias 05 e 08 de outubro de 2021. Contou que acionou as polícias locais e um amigo saiu andando de moto pelos canaviais da região e os policiais de Igarapava identificaram veículo com características similares ao seu em chácara nesta Comarca. Disse que foi à chácara, onde verificou que o veículo estava totalmente desmontado e não foi possível recuperá-lo. Falou que o veículo valia R\$ 6.000,00 e MÁRCIO o procurou na própria Delegacia, tentou dar outros veículos em negociação, mas estavam com problemas de documentação ou problemas e não aceitou, razão pela qual, “para não perder tudo” falou para ele dar um valor em dinheiro, ao que MÁRCIO pagou R\$ 2.500,00 em dinheiro, com o que concordou, mesmo sabendo que o prejuízo era maior. Falou que a outra vítima também entrou em contato com MÁRCIO (fls. 172/174 – mídia digital).

No mesmo sentido, suas declarações em fase investigativa (fls. 08).

A vítima Luma Beatrice Guardieiro dos Santos, ouvida em juízo, falou que seu marido utilizava o carro para trabalhar em Delta/MG e não tinham o hábito de guardar o veículo em garagem, que ficava na porta de sua residência. Disse que seu marido estacionou o carro na porta por volta das 22h00min do dia anterior e, ao acordar para trabalhar, às 06h00min do dia seguinte, o carro não estava mais no local. Falou que seu marido a acordou e noticiou o furto, razão pela qual acionaram a polícia, que utilizou as filmagens de uma casa vizinha e visualizou o momento em que 2 (dois) indivíduos não identificados subtraíram o automóvel, por volta das 03h30min da madrugada. Não se recordou do dia exato, confirmando que ocorreu em outubro de 2021. Falou que registraram a ocorrência e, um dia depois, recebeu ligação da Delegacia de Igarapava noticiando a possível localização do veículo e solicitando seu comparecimento para reconhecimento do automóvel. Disse que veio à Igarapava e foram conduzidos da Delegacia até a chácara, onde estava seu carro e o carro de Danilo, que foi subtraído no mesmo dia, acrescentando que os veículos estavam totalmente desmanchados e “só tava a carcaça, carro de cabeça pra baixo”. Contou que utilizavam o veículo para trabalho: seu marido utilizava para trabalhar em Delta/MG e também utilizavam na empresa de pet shop para buscar animais domésticos na casa de clientes. Falou que não possível reaproveitar o veículo, pois estava só a carcaça e com os vidros todos quebrados. Disse que foram levados a uma das oficinas de MÁRCIO, que fica junto da casa dele, mas tendo em vista a quantidade de peças existentes, não conseguiu identificar. Falou que arcou com prejuízo de cerca de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em relação ao carro, além do prejuízo decorrente do trabalho, que foi prejudicado. Disse que, no mesmo dia, a escrivã de polícia indicou a possibilidade de ressarcimento e foi conversar com ele, ao que MÁRCIO disse que entraria em contato com ela e tentaria vender outro veículo para dividir o valor entre ela e a outra vítima Danilo. Contou que, no início, ela e Danilo aceitaram, mas MÁRCIO “enrolou tanto, mas tanto... tipo, ele ofereceu esse carro, depois... o carro tinha várias multas, ele queria que a gente assumisse a multa do carro... falei “não, eu tô no prejuízo, eu não tenho condição de nada, como que eu vou pagar a multa de um veículo que eu nem conheço?”” e indicou que não aceitou receber nenhum valor, pois não achou justo, arcando com o prejuízo total (fls. 172/174 – mídia digital).

Suas declarações perante a autoridade policial seguem na mesma linha (fls. 09).

A testemunha Bruno Faria Abrão Lúcio, policial militar, disse que receberam denúncia noticiando que na “Chácara do Marcinho” estavam realizando o desmanche de 2 (dois) veículos produtos de furto ocorrido em Conquista/MG, momento que se deslocaram até o local para verificar. Falou que, ao chegar, notaram a existência de diversos veículos em processo de desmanche e, na parte lateral da chácara, foram visualizados os 2 (dois) veículos com as mesmas características, já tombados e desmanchados. Disse que por meio de consultas constataram que realmente eram os veículos previamente furtados, acrescentando que, em uma casa existente na chácara, havia diversas peças desses veículos e outras de procedência duvidosa. Contou que não havia ninguém no local e localizaram alguns documentos em nome de MÁRCIO e terceiros. Narrou que cientes de que MÁRCIO é proprietário de duas oficinas na cidade, realizaram diligências para localizá-lo, mas não o encontraram, indicando que uma das oficinas estava fechada e na outra um funcionário disse que ele não estava, mas permitiu vistoria no local, onde foram encontradas peças do Voyage, ao que conduziram o funcionário à Delegacia para prestar depoimento. Falou que, nesse ínterim, MÁRCIO foi até a chácara, onde permaneceu uma equipe da polícia militar, que o abordou. Contou que retornaram ao local e MÁRCIO disse que os veículos foram furtados por Maycon Douglas, já conhecido dos meios policiais e o localizaram na posse de um aparelho de som e autôfalantes, que posteriormente foram reconhecidos pelo proprietário do Voyage. Informou que o réu MÁRCIO alegou que o autor do furto pediu pra deixar os veículos no local, mas negou envolvimento no delito. Contou que MÁRCIO é conhecido dos meios policiais e em outra oportunidade já o surpreendeu na posse de veículo produto de roubo com sinais identificadores adulterados. Esclareceu, em relação às peças localizadas na oficina que, ao conduzir o funcionário do estabelecimento à Delegacia, pediram que ele trancasse a oficina,

pois não tinha meios para retirar as peças do local e a perícia fora acionada, sendo informado por volta de 16h45min que a perícia não iria ao local, ocasião em que obtiveram um meio e retornaram à oficina para resgatar as peças, mas alguém já havia entrado na oficina e removido as peças do local. Contou que as peças tinham as mesmas características do veículo e o vidro do Voyage tinha numeração, indicando que eram de cor clara (fls. 172/174 - mídia digital).

A testemunha Fernando Henrique Oliveira, policial militar, disse que, no dia dos fatos, receberam denúncia anônima via 190 noticiando o desmanche de 2 (dois) veículos numa chácara, ao que se deslocaram ao local, onde encontraram vários veículos em situação de desmanche, sendo 2 (dois) de acordo com as informações passadas. Disse que realizaram consulta dos automóveis, que registravam queixa de furto. Contou que MÁRCIO compareceu ao local e informou que os veículos seriam de outras pessoas. Declarou que, posteriormente, as vítimas foram ao endereço e reconheceram os veículos, bem como alguns acessórios (fls. 172/174 - mídia digital).

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pelos policiais em fase investigativa (fls. 03/04).

No caso, nada existe a macular a idoneidade do testemunho dos policiais.

A jurisprudência sedimentada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa. Nesse sentido: "(...) No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva ou investigativa e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências.

Os depoimentos da vítima e da testemunha mostram-se coerentes com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, sendo que acusado e Defesa Técnica não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais depoimentos.

A testemunha de defesa Daniel dos Santos, ouvida em juízo, disse que era caseiro da chácara à época dos fatos, onde trabalhou por cerca de 8 (oito) a 10 (dez) anos, declarou desconhecer os fatos em apuração e disse que não estava na chácara quando os veículos foram deixados lá. Falou que não presenciou Maycon ligar para MÁRCIO dizendo que deixaria os veículos na chácara. Perguntado pelo seu depoimento em fase policial, quando disse "(...) que soube que Maycon ligou para Marcinho e pediu para guardar os veículos na chácara (...)", declarou não se recordar. Disse que não viu veículos anteriormente no local e falou desconhecer envolvimento prévio de MÁRCIO com delitos da mesma espécie (fls. 172/174 - mídia digital).

Ouvido pela autoridade policial, suas declarações foram em outro sentido, valendo ressaltar que, em juízo, declarou não se recordar acerca de pedido de terceiro para deixar os veículos no local: "que trabalha na chácara do Marcinho como caseiro, sendo que também presta serviços como auxiliar de pedreiro; que trabalha com Marcinho a aproximadamente 10 (dez) anos, sendo que também auxilia Marcinho com os veículos, para o trabalho mais braçal; que os veículos receptados foram levados para a chácara nessa semana, pois o declarante não os tinha visto antes; que o declarante não estava na chácara quando levaram os veículos, não sabendo informar data e horário precisos ou quem possa ter levado; declara que a porteira não possui cadeado, então podem ter deixado o veículo lá sem ter ninguém para autorizar tal feito; que soube que Maycon ligou para Marcinho e pediu para guardar os veículos na

chácara, mas não sabe mais detalhes; que desconhece a origem dos veículos e não sabe informar mais nada a respeito dos fatos; que na chácara tem várias peças de veículos diversos, como bancos, portas, ventuinha e outros, não sabendo nada sobre a procedência dos mesmos, pois o dono Márcio que as deixa no local; que nunca foi preso e não tem qualquer ligação com desmanche de veículos." (fls. 06)

O informante Gabriel Henrique de Menezes Ribeiro, acompanhado de sua representante legal, disse que trabalhou na oficina de MÁRCIO desde os 11 (onze) anos de idade, onde permaneceu por 5 (cinco) anos, declarou desconhecer os fatos em apuração. Disse que conhece a chácara e frequentou o local várias vezes, indicando que nunca viu veículos desmontados lá anteriormente e não soube explicar os testemunhos dos policiais militares que indicaram a existência de diversas peças de veículos no local. Falou que nunca presenciou nada ilícito no local e desconhece receptação ou adulteração de sinal identificador. Falou que se recorda do momento em que os policiais foram à oficina de MÁRCIO, eis que estava trabalhando, mas disse que não existiam peças de Voyage no local. Disse que conhece Maycon "de vista" e nunca viu ele na oficina, tampouco vendendo peças para MÁRCIO. Falou que só viu MÁRCIO realizar compras na "Edinho Autopeças", "Stop Car", "Galante", na "VM" de Ituverava/SP, indicando que as peças sempre vinham com nota fiscal, que era exibida ao dono do carro (fls. 172/174 - mídia digital).

A testemunha de defesa Ernandes Humberto Marcelino, declarou, em juízo, desconhecer os fatos em apuração. Disse que já fez alguns serviços para MÁRCIO, como pedreiro, e já trabalhou lá por cerca de alguns dias. Disse que, quando a polícia foi à oficina, estava realizando serviço no local, mas não se recorda quem eram os policiais. Falou que, na época, estavam trabalhando, além do declarante, Daniel, Gabriel e MÁRCIO. Contou que sabe que MÁRCIO tem uma chácara e não tem conhecimento acerca de veículos desmanchados lá. Disse que não tem conhecimento de peças de veículo Voyage no local, indicando que o local repara carros mais antigos, tampouco de Corsa Wind. Falou que sempre viu MÁRCIO comprar peças de veículos nas lojas da cidade, tais como "Edinho Autopeças" e outras. Declarou que nunca ouviu falar que MÁRCIO seja receptador, conhecendo-o como pessoa trabalhadora e honesta (fls. 179/180 - mídia digital)

O réu MÁRCIO ALVES LACERDA, em interrogatório judicial, negou os fatos. Disse que possui apenas uma oficina mecânica e trabalha apenas com criação de animais na chácara. Declarou não ter conhecimento acerca dos veículos desmontados encontrados em sua chácara, tampouco a razão pela indicação por parte dos policiais militares de que o conhecem por crimes de receptação de veículos. Negou que, à época, alguém tenha ligado para ele e dito que deixaria os veículos no local, dizendo que não autorizou que os veículos ficassem no local. Falou que não chegou a ir ao local verificar os veículos, indicando que a propriedade era alugada e já devolveu para a imobiliária. Falou que não conhece Maycon. Perguntado sobre seu depoimento em fase policial (fls. 10), quando disse "que seu funcionário Daniel, caseiro da chácara, na quarta-feira, dia 06/10/2021, por volta de 09 horas, ligou para o interrogando perguntando se a pessoa de Maycon poderia guardar o carro na chácara, dizendo que o carro estava estragado; que o interrogando permitiu que o carro fosse guardado, mas não foi ao local no dia; que no dia seguinte, quinta-feira, foi até a chácara e o carro já estava desmontado, faltando algumas peças; que indagou seu caseiro e o caseiro disse que Maycon estava desmontando o carro; que como pensou que o carro era de Maycon, não tomou providência e deixou ele mexer no carro lá; que só viu um carro, que era um voyage cor bege; que na data de hoje, um vizinho informou que tinham viaturas na sua chácara e o interrogando deslocou-se para lá; que chegando ao local, teve ciência que a polícia lá estava por causa de dois veículos furtados, momento em que viu o segundo veículo (um corsa); (...)", negou que disse isso em fase policial e disse que não leu o termo (fls. 179/180 - mídia digital). Falou que "ajudou - sic" as vítimas com pagamento em razão de pedido do Delegado. Em síntese: negou a prática dos delitos (fls. 179/180 - mídia digital).

Como se vê, o acusado ratificou suas declarações em solo policial (fls. 10), negando qualquer conhecimento dos fatos.

A autodefesa apresentada pelo acusado mostrou-se mentirosa, genérica e evasiva, além de não encontrar respaldo em nenhum elemento de prova nos autos, estratégia

última adotada por ele no intuito de ver afastado o reconhecimento de sua responsabilidade criminal pelo delito cometido.

Saliento para se punir a receptação, basta que haja prova da ocorrência do fato criminoso anterior, o que foi fartamente demonstrado nos autos, especialmente ante os firmes relatos das vítimas, tanto em solo policial (fls. 08 e 09), quanto em juízo (fls. 172/174 – mídias digitais).

O reconhecimento pessoal dos veículos pelas vítimas, que se deslocaram de sua cidade de origem para esta Comarca, e afirmaram que, sem sombra de dúvidas, os veículos desmontados na chácara do réu eram seus e que foram devolvidos, em que pese totalmente desmontados (vide autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 17 e 18), não deixam dúvidas acerca da origem criminosa dos bens.

Friso, ainda, que os detalhados depoimentos dos policiais militares no sentido de que os veículos foram encontrados completamente desmontados na chácara do acusado e que peças do veículo Voyage foram localizadas em uma das oficinas do réu (em que pese tenham sido levadas para local ignorado por terceiro desconhecido enquanto outras diligências eram realizadas) não deixam dúvidas a respeito da autoria delitiva do delito ora imputado (fls. 172/174 – mídias digitais).

Neste sentido, caberia à Defesa comprovar a origem lícita do veículo e/ou a boa-fé no alegado negócio jurídico realizado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Todavia, em verdade, o acusado não conseguiu trazer um mínimo elemento de prova apto a afastar sua responsabilidade penal, limitando-se a negar falsamente o conhecimento a respeito dos fatos.

Apesar de suas alegações em fase policial narrarem os fatos de forma diversa, imputando a posse do veículo a terceiro e que apenas autorizou que guardassem o veículo no local, enquanto desconhecia o outro automóvel (fls. 10), fato também mencionado aos policiais militares à época, tal versão também não foi comprovada nos autos.

Ressalto que nenhuma das testemunhas indicou conhecimento a respeito dos fatos em apuração e limitaram-se a informar que nunca viram veículos na chácara do réu e que ele adquiria peças em lojas conhecidas da cidade.

O ressarcimento parcial do prejuízo da vítima Danilo, que não foi aceito pela vítima Luma, fato por eles narrado em juízo – fruto de um suposto pedido do Delegado, conforme alegado pelo réu –, também é elemento que não pode ser ignorado, especialmente pela duvidosa proposta do réu MÁRCIO ao oferecer veículo com elevada quantidade de dívidas prejudiciais ao seu uso regular, sendo certo que a conduta não se mostra compatível à sua alegada inocência, de todo infundada.

Por óbvio, ao contrário dos argumentos da combativa Defesa Técnica, não é caso de reconhecimento de insuficiência probatória nos presentes autos.

A alegação de que a propriedade rural não teria cerca de proteção contra invasores ficou isolada nos autos e carece de comprovação, não sendo possível seu acolhimento, especialmente em razão da existência de caseiro na chácara que, inclusive, foi testemunha de defesa do acusado em juízo, de tal modo que é certo que eventual movimentação atípica no local não passaria despercebida.

Além disto, a tentativa de colocar em dúvida a materialidade do delito pela ausência de laudo pericial dos veículos não subsiste em face das demais provas existentes nos autos que é inequívoca, especialmente os firmes e uníssonos relatos das vítimas, que foram presencialmente ao local e reconheceram seus veículos, além dos depoimentos dos policiais militares no mesmo sentido.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. Requerente condenado porque, no exercício da atividade comercial, recebeu, adquiriu e ocultou a tampa de caçamba do veículo Fiat/Strada, subtraída no dia anterior, que sabia ou deveria saber ser produto de crime. Ausência de laudo pericial do bem receptado. Desnecessidade. Materialidade atestada pelas demais provas. Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas. Fixação do regime inicial fechado. Maus antecedentes e reincidência. Inexistência de flagrante ilegalidade. Inocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJSP; Revisão Criminal 2208240-28.2021.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2022; Data de Registro: 08/02/2022) - destaquei.

Em tempo, não é o caso de desclassificação da conduta do acusado para receptação simples (artigo 180 do Código Penal), pois, além do minucioso relato do policial militar Bruno indicando a localização de peças do veículo Voyage na oficina do acusado, é certo que os automóveis foram encontrados na chácara do acusado e que ele exerce atividade econômica na área de reparo de veículos.

O depoimento do informante Gabriel no sentido de que inexistiam peças de Voyage na oficina não tem o condão de afastar o relato do policial militar Bruno, em juízo e em fase policial (fls. 03), e do policial militar Fernando em fase preliminar (fls. 04), que merecem credibilidade.

Acrescento, ainda, que o próprio policial militar Bruno narrou a existência de um funcionário na oficina, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para esclarecimentos, sendo solicitado que trancasse o local, tratando-se da pessoa de Paulo Cesar Madera (fls. 05), não existindo qualquer menção ao informante Gabriel em fase investigativa, que, por certo, também seria conduzido à Delegacia local para esclarecimentos, caso localizado na oficina quando dos fatos, mostrando-se duvidosa sua presença no local.

Logo, não merecem acolhimento as teses defensivas apresentadas pelo acusado, sendo evidente que o réu, no exercício de atividade comercial, adquiriu, recebeu, manteve em depósito e desmontou veículos que sabia serem produtos de crimes anteriores. Em tempo, tratando-se de conhecido proprietário de oficina mecânica desta cidade e que os veículos foram desmontados, tornando nítida a intenção de revenda de peças, ao passo em que, inclusive, foram encontrados alguns itens retirados de um dos veículos (VW Voyage) na oficina do réu, conforme relato do policial militar Bruno em juízo, não restam dúvidas de que os delitos se deram no contexto da atividade comercial exercida pelo acusado.

Saliento, ainda, que os delitos de receptação qualificada foram praticados em concurso material, eis que praticados mediante mais de uma ação, ainda que idênticos, sendo caso de aplicação da regra prevista no artigo 69 do Código Penal. Em suma, as provas nos autos afastam a pretensão formulada pela Defesa Técnica no sentido de que faltam suficientes elementos para motivar a condenação, porquanto os elementos coligidos são seguros e eficazes para justificar a materialidade e autoria dos delitos de receptação qualificada, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor.

Passo à dosimetria da pena do delito de receptação qualificada, com base no critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

O crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, prevê como pena-base 03 (três) anos de reclusão e multa.

I) Artigo 180, §1º, do Código Penal - Veículo VW Voyage CL 1.8 1992/1993:

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. O réu não ostenta Maus antecedentes (vide fls. 196/198 e 199). Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias do delito devem ser valoradas negativamente, eis que trata-se de receptação de produto de furto ocorrido em outro Estado da Federação (ocorrido em Conquista/MG), sendo clara a tentativa de obstar a efetividade da investigação criminal. As consequências são graves, já que a vítima arcou com prejuízo considerável, uma vez que o veículo possuía valor de mercado de R\$ 9.942,00 (vide auto de avaliação de fls. 34). Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências), aumento a pena-base em 1/4 (um quarto) sobre o intervalo da pena cominada em abstrato (ou seja, 05 anos ou 60 meses), resultando em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

II) Artigo 180, §1º, do Código Penal - Veículo GM Corsa Wind 1997/1998: Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. O réu não ostenta maus antecedentes (vide fls. 196/198 e 199). Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias do delito devem ser valoradas negativamente, eis que trata-se de receptação de produto de furto ocorrido em outro Estado da Federação (ocorrido em Conquista/MG), sendo clara a tentativa de obstar o sucesso da investigação criminal. As consequências são graves, já que a vítima declarou prejuízo considerável, no valor de R\$ 10.000,00 (pouco acima da avaliação de R\$ 8.680,00 - fls. 35), além das dificuldades de deslocamento de seu marido para o trabalho e prejuízos à atividade econômica desempenhada (pet shop). Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências), aumento a pena-base em 1/4 (um quarto) sobre o intervalo da pena cominada em abstrato (ou seja, 05 anos ou 60 meses), resultando em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

III) Artigo 69, do Código Penal:

Tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material de crimes, as penas deverão ser somadas, resultando em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, caput, ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato. Tendo em vista a fixação de pena em patamar superior a 8 (oito) anos, em obediência ao determinado no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, ainda que o sentenciado seja primário, de rigor a imposição de regime inicial fechado.

A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso concreto, encontra fundamento na ausência do requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena privativa de liberdade é superior a quatro anos. Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, caput, do Código Penal, eis que trata-se de pena superior a dois anos.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu MÁRCIO ALVES LACERDA pela prática dos delitos de receptação qualificada (previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal), por 02 (duas) vezes, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), submetendo-o ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em seu patamar mínimo. O réu respondeu ao processo em liberdade e não há fundamentos para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), motivos pelos quais poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado essa sentença: a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP).

Desnecessária a inclusão do nome do condenado no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03,



ressalvando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 14 de dezembro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)